

สำหรับที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนที่ ๓ ปรากฏว่า มีเนื้อที่เหลืออยู่จำนวน ๓๕^๔/_{๑๐} ตารางวา หรือมีได้มีด้านหนึ่งด้านใดน้อยกว่าห้าวา ซึ่งไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องจัดซื้อตามนัยมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินในส่วนนี้แม้จะเป็นช่วงที่อยู่ใกล้กับทางลงจากสะพาน แต่ก็ติดถนนด้านหน้าเพียงด้านเดียว โดยด้านหลังของที่ดินติดถนนซอย ซึ่งสามารถใช้เป็นทางเข้าออกได้ ที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนที่ ๓ จึงยังสามารถใช้ประโยชน์ได้พอควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือในส่วนพิพาทนี้ จึงชอบแล้วสำหรับกรณีของดอกเบี้ยของวงเงินที่จัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนในส่วนที่ ๒ นั้น เห็นว่า มาตรา ๒๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ บัญญัติให้ต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยในกรณีที่ผู้ทำสัญญาซื้อขายแล้วและมีการจ่ายเงินค่าซื้อขายล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น มิได้มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยนับแต่วันที่ขอให้จัดซื้อหรือก่อนที่จะมีการทำสัญญาซื้อขาย และกรณีเช่นนี้ก็ยังมีได้ก่อให้เกิดภาระหน้าที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งนับแต่วันที่ร้องขอให้จัดซื้อแต่อย่างใด พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๕๘ ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือในส่วนที่ ๒ ในราคาตารางวาละ ๒๘,๙๑๗ บาท ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นให้ยก (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๙/๒๕๕๕)

เมื่อภายหลังการเวนคืนปรากฏว่าที่ดินที่ถูกเวนคืนถูกแบ่งออกเป็น ๒ แปลง โดยแปลงหนึ่งมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม มีด้านหนึ่งของที่ดินยาวน้อยกว่าห้าวา และที่ดินส่วนที่เหลือนั้นไม่อยู่ติดต่อกับที่ดินแปลงอื่นของผู้ถูกเวนคืน หน่วยงานทางปกครองจึงชอบที่จะต้องจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนดังกล่าวจากผู้ถูกเวนคืนด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๐๖/๒๕๕๘ หน้า ๙๙๙-๑๐๐๓

๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

ในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่ถูกเวนคืนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หน่วยงานทางปกครองดังกล่าวย่อมไม่มีอำนาจที่จะยึดถือที่ดินนั้นไว้อีกต่อไป ซึ่งในการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน แต่มิได้ใช้ตามวัตถุประสงค์



ให้แก่เจ้าของหรือทายาทเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตีความและบังคับใช้กฎหมาย จึงมีอำนาจหน้าที่ที่จะออกคำสั่งบังคับให้หน่วยงานทางปกครองคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้นแก่เจ้าของหรือทายาทได้ ซึ่งกรณีนี้มีใช้เป็นการบังคับให้โอนที่ดินตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือการถอนสภาพที่ดินตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ ๑ งาน ๖๗.๓๐ ตารางวา ซึ่งถูกเวนคืนทั้งแปลงตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนธิเบศร์ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนซื้อขายที่ดินพิพาททั้งแปลงกับกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้โอนเงินค่าทดแทนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๐ แต่เนื่องจากการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๖ ซึ่งปรากฏว่ายังคงเหลือที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกประมาณ ๑.๒๙ ตารางวา ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอที่ดินส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์นั้นคืน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่า ที่ดินส่วนดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีมีแผนจะนำไปเพื่อใช้ประโยชน์งานทาง ไม่สามารถคืนที่ดินให้ตามที่ร้องขอได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินส่วนที่เหลือที่ยังมิได้นำไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างถนนนครอินทร์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับเงินค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีรับไปคืนจากผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่า เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำที่ดินส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีและของบุคคลอื่นอีกหลายแปลงไปให้สหกรณ์จังหวัดนนทบุรีใช้เป็นศูนย์จำหน่ายดอกไม้ประดับและกิ่งพันธุ์ไม้ผล ซึ่งมีได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการเวนคืนว่า เพื่อใช้ในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดนครอินทร์ และถนนต่อเชื่อมสายติวานนท์-เพชรเกษม-รัตนธิเบศร์



นอกจากนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีมีโครงการที่จะนำที่ดินพิพาทไปก่อสร้างศูนย์บำรุงรักษาทางหลวง ซึ่งอยู่ในความหมายของงานทางตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ไม่อาจถือได้ว่าเป็นการนำที่ดินที่ถูกเวนคืนไปใช้เพื่อการอื่น เนื่องจากการนำที่ดินเวนคืนไปใช้ในการอื่น ต้องเป็นกิจการที่มีลักษณะความจำเป็นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕^๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ และมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง^{๒๐} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเวนคืนตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจที่จะยึดถือที่ดินพิพาทอีกต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนที่ดินส่วนที่เหลือประมาณ ๑.๒๙ ตารางวาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ และมาตรา ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า ที่ดินที่ถูกเวนคืนย่อมเป็นสาธารณประโยชน์ ตามนัยมาตรา ๘^{๒๑}

^{๑๙} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๕ เมื่อรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใด ๆ อันจำเป็นเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภคหรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการเวนคืนตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้

ในกรณีที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนไว้ในกฎหมายอื่นโดยเฉพาะแล้ว ถ้าจะต้องดำเนินการเวนคืนเพื่อกิจการตามกฎหมายดังกล่าว เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติให้ดำเนินการเวนคืนตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้แทนก็ได้

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง จะตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้

^{๒๐} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔

มาตรา ๓๖ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดเชยค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่ง ต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติ การได้มาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์และความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน และกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท เว้นแต่จะนำไปใช้เพื่อการอื่นตามวรรคหนึ่งและโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดเชยไป ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

^{๒๑} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๘ บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน หรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษา และดำเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้



แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และมาตรา ๑๓๐๕^{๒๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งอ้างว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้ขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงชนบทแล้ว จึงไม่สามารถโอนที่ดินคืนให้ได้นั้น เห็นว่า บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๘ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการถอนสภาพที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ในการอื่น ส่วนมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นการโอนทรัพย์สินสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งทั้งสองกรณีจะกระทำได้โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ ออกพระราชกฤษฎีกาหรือโดยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะ ซึ่งในการเวนคืนที่ดินมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ ไม่ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ หรือฉบับปัจจุบันต่างบัญญัติว่า การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบுவัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน และกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ใช้สอยอสังหาริมทรัพย์นั้นภายในเวลาที่กำหนด ต้องคืนที่ดินให้เจ้าของเดิมหรือทายาท จึงเห็นได้ว่าการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนแต่มิได้ใช้ตามวัตถุประสงค์ให้คืนแก่เจ้าของหรือทายาทเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ศาลซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ตีความและบังคับใช้กฎหมาย จึงมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญที่จะออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนที่ดินตามฟ้องแก่ผู้ฟ้องคดีได้ตามสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีพึงมีพึงได้ ซึ่งกรณีนี้มิใช่เป็นการบังคับให้โอนที่ดินตามมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือการถอนสภาพที่ดินตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดิน จำนวนเนื้อที่ ๑.๒๙ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมือง อาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น หรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมีได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอำนาจกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

(๒) ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้ หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะนำไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย

^{๒๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา



โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมตามที่หน่วยงานทางปกครองเรียกเก็บ และให้ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่คืนเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๒๕,๘๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยต้องมีการจ่ายเงินคืนให้แล้วเสร็จก่อนการจดทะเบียนโอนที่ดิน ทั้งนี้ ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการคืนเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และเมื่อผู้ฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนให้ผู้ถูกฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการโอนที่ดินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินค่าทดแทนครบถ้วนแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๗๒/๒๕๕๗)

การใช้อำนาจรัฐในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำได้เท่าที่มีความจำเป็น ตามขอบเขตวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน และต้องกำหนดระยะเวลาเข้าใช้สอยสังหาริมทรัพย์ ไว้ให้ชัดแจ้ง เมื่อรัฐได้เวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาแล้ว ย่อมมีพันธะที่จะต้องนำไปใช้ ตามความจำเป็นภายในขอบเขตวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน ถ้ารัฐมิได้นำไปใช้ ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน หรือใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืน เพียงบางส่วน หรือมิได้ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิม หรือทายาท เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองได้นำที่ดินจากการเวนคืนไปใช้เป็นสองส่วน ส่วนแรกนำไปใช้สร้างถนนและทางเท้าซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับทางขึ้น-ลง ทางพิเศษศรีรัช จึงถือได้ว่าเป็นการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนตามที่ กำหนดในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่ส่วนที่สองหน่วยงานทางปกครองได้นำที่ดินจากการเวนคืนบางส่วนไปเรียกเก็บ ค่าเช่าจากบุคคลอื่น และบางส่วนยังคงปล่อยเป็นที่ว่าง กรณีย่อมแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานทางปกครองมิได้นำที่ดินไปใช้ในการสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์ แห่งการเวนคืน หน่วยงานทางปกครองจึงมีหน้าที่ต้องคืนที่ดินในส่วนนี้ให้แก่เจ้าของ ที่ดินที่ถูกเวนคืน โดยเจ้าของที่ดินต้องคืนค่าทดแทนที่ดินในส่วนดังกล่าวที่เกินไป ให้แก่หน่วยงานทางปกครอง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวบางส่วน เนื้อที่ ๓๐ ตารางวา ถูกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เวนคืนตาม พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมือง นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางเขน เขตดุสิต เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ที่ดิน ที่ถูกเวนคืนบางส่วนมิได้นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนด แต่ได้มีการนำไปใช้หาประโยชน์ในทางธุรกิจ โดยนำที่ดินส่วนดังกล่าวไปเรียกเก็บค่าเช่า



จากผู้เช่าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจากผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนที่ดินส่วนที่เวนคืนเกินความจำเป็นเนื้อที่ ๒๒ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดียินดีชำระเงินค่าที่ดินส่วนที่ขอคืน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ ตรารึขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางพิเศษระบบทางด่วนสายแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ และสายพญาไท-ศรีนครินทร์ (ทางพิเศษศรีรัช) ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางเขน เขตดุสิต เขตพญาไท เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตห้วยขวาง เขตบางกะปิ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนจำนวนเนื้อที่ ๓๐ ตารางวานั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ให้กรุงเทพมหานครใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อทำการก่อสร้างถนนเลียบคลองบางกะปิหรือถนนเพชรอุทัย ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนพระราม ๙ กับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และอยู่บริเวณใกล้เคียงกับทางขึ้น-ลงทางพิเศษศรีรัช และให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษา รวมทั้งใช้สอยเพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนถูกนำไปใช้เป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกเนื้อที่ ๑๒.๖๕ ตารางวา กรุงเทพมหานครใช้สร้างพื้นผิวจราจรและทางเท้า วางระบบสาธารณูปโภคบนที่ดิน และส่วนที่สอง เนื้อที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา มีลักษณะเป็นที่ดินว่างเปล่ามิได้ทำประโยชน์ตั้งอยู่ระหว่างทางเท้าของถนนเพชรอุทัยกับที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๔๓๙ เลขที่ดิน ๑๒๐ เมื่อพิจารณาการนำที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ถูกเวนคืนไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้ว เห็นว่าที่ดินส่วนแรกซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครนำไปทำเป็นส่วนหนึ่งของถนนเพชรอุทัยและทางเท้า ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับทางขึ้น-ลงทางพิเศษศรีรัชนั้น ตามความหมายของทางพิเศษตามข้อ ๑ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๐ ซึ่งบัญญัติว่า ทางพิเศษ หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้นใหม่ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน เหนือพื้นพื้นดินหรือพื้นน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ และหมายความรวมถึงทางซึ่งใช้สำหรับรถรางเดียวหรือรถใต้ดิน สะพาน อุโมงค์ เรือสำหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสำหรับขึ้นลงรถ ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนกันน้ำ ท่อทางระบายน้ำ กำแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับงานทางพิเศษ ดังนั้น เมื่อถนนเพชรอุทัยและทางเท้าอยู่บริเวณเดียวกับทางขึ้น-ลงทางพิเศษศรีรัช จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้นำที่ดินส่วนนี้ไปสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว สำหรับที่ดินที่ถูกเวนคืนส่วนที่สอง



เนื้อที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา นั้น มีลักษณะเป็นที่ว่างเปล่าอยู่ถัดจากส่วนแรกและติดกับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของผู้ฟ้องคดี และปรากฏว่าที่ดินส่วนนี้ยังเป็นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด แม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะอ้างว่าการสร้างถนนทางหลวงเทศบาลหรือถนนเลียบบคลองบางกะปิ ทำให้เกิดทางแยกบริเวณใกล้เคียงกับที่พิพาท เกิดการจราจรติดขัด และมีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้ทางพิเศษ รูปแบบก่อสร้างทางพิเศษจึงอาจใช้ไม่เต็มพื้นที่โดยมีการเว้นระยะไว้เพื่อการต่อขยายหรือเพื่อการสาธารณูปโภค แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีการนำที่ดินส่วนนี้บางส่วนไปเรียกเก็บค่าเช่าจากบุคคลอื่น ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ใช้ประโยชน์นี้ที่ดินส่วนที่สองนี้ในการสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่ได้นำที่ดินที่บังคับเวนคืนมาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น อันขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ดังนั้น การเวนคืนที่ดินเพื่อไปเรียกเก็บค่าเช่าเพื่อประกอบธุรกิจในที่ดิน จึงไม่อาจกระทำได้ และไม่ถือเป็นการใช้ที่ดินในการสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแต่อย่างใด แม้พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ พ.ศ. ๒๕๓๐ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้ในการเวนคืนที่ดินของผู้ฟ้องคดีจะมีได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำหนดระยะเวลาในการใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน และการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาทก็ตาม แต่เมื่อมาตรา ๓๓ วรรคห้า^{๒๓} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น ได้บัญญัติให้ใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการเวนคืนเพื่อประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย และถ้าไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท เว้นแต่จะนำไปใช้เพื่อการอื่นและโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ฉะนั้น เมื่อไม่มีการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้ทั้งไม่ปรากฏว่าได้มีการตรากฎหมายเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ดังกล่าวไปใช้

^{๒๓} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑

มาตรา ๓๓

ฯลฯ

ฯลฯ

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จะกระทำได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภคหรือการอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือเพื่อการพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น และต้องชดเชยค่าทดแทนภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ

อสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยการเวนคืนเพื่อการใด ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎหมาย ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท เว้นแต่จะนำไปใช้เพื่อการอื่นตามวรรคสามและโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

ฯลฯ

ฯลฯ



เพื่อการอื่นอีก ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะเรียกคืนที่ดินได้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีหน้าที่ต้องคืนที่ดินส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนสำหรับที่ดินในส่วนที่สองซึ่งเป็นที่ว่างเปล่ามิได้ทำประโยชน์ เนื้อที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องคืนค่าทดแทนที่ดินที่ได้รับชดใช้สำหรับที่ดินดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินพิพาทจำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรก ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเนื้อที่ ๒๐ ตารางวา ตารางวละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ครั้งที่สอง หลังจากรังวัดแบ่งแยกเนื้อที่ที่ถูกเวนคืนเพิ่มอีก ๑๐ ตารางวา ค่าทดแทนตารางวละ ๑๐,๔๖๖.๖๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๐๔,๖๖๖ บาท ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงได้รับเงินค่าทดแทนเฉลี่ยตารางวละ ๗,๗๓๓.๓๐ บาท เมื่อที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องคืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวนเนื้อที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนนี้เป็นเงินจำนวน ๑๓๔,๑๗๒.๗๕ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันดำเนินการคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท จำนวนเนื้อที่ ๑๗.๓๕ ตารางวา ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินที่ได้รับจากการเวนคืนที่ดินดังกล่าวจำนวน ๑๓๔,๑๗๒.๗๕ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๒/๒๕๕๘)

๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน

กรณีที่ศาลวินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งในกรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย วันดังกล่าวถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน และการคำนวณดอกเบี้ยของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว มิใช่เริ่มนับจากระยะเวลาที่ครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงเทศบาลสายเชื่อมระหว่างถนนสาธุประดิษฐ์กับถนนพระรามที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนกับกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนงวดแรกให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามยังไม่พอใจจำนวนเงิน

ค่าทดแทนการเวนคืนที่ได้รับ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจากราคาดารงวาละ ๒๐,๔๐๐ บาท เป็นตารางวาละ ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่รับเงินค่าทดแทนที่ดินงวดแรกจนถึงวันฟ้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำหรับประเด็นตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากจำนวนเงินค่าทดแทนที่ศาลวินิจฉัยให้ได้รับเพิ่มขึ้นนับแต่เมื่อใด นั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แล้วเห็นว่า นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จนถึงวันที่หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย เป็นวันที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ดังนั้น กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน ณ วันใดวันหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย วันดังกล่าวถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน และเมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนแล้วกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้โอนไปนับแต่วันชำระเงิน ด้วยเหตุนี้เมื่อกรรมสิทธิ์โอนไปแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก การได้รับดอกเบี้ยของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงินค่าทดแทนเวนคืนที่ดินงวดแรกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินงวดแรกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าทดแทนที่ศาลวินิจฉัยให้ได้รับเพิ่มขึ้นนับแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ และวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ตามลำดับพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๘๗,๕๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามประกาศของธนาคารออมสินที่ขึ้นลงในแต่ละช่วงแต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินค่าทดแทนจำนวน ๑,๑๘๗,๕๒๐ บาท นับแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ แต่ไม่เกิน ๔๐๐,๗๘๒ บาท ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามประกาศของธนาคารออมสินที่ขึ้นลงในแต่ละช่วงแต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของเงินค่าทดแทนจำนวน ๑,๑๗๖,๐๐๐ บาท



นับแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แต่ไม่เกิน ๓๖๐,๑๕๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๘-๕๑๙/๒๕๔๖ ที่ อ.๙๓๘/๒๕๔๖ และที่ อ.๑๖๐/๒๕๔๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่ได้มีการตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนกันโดยชัดแจ้ง แต่ได้มีการทำสัญญารับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว ถือได้ว่าสัญญารับเงินค่าทดแทนเป็นสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งหากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินเมื่อใด กรณีต้องถือว่าจะต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่มีการทำสัญญารับเงินค่าทดแทนฯ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกเวนคืนจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินตามที่ธนาคารออมสินประกาศกำหนดในแต่ละช่วงเวลา นับแต่วันครบกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่มีการทำสัญญารับเงินค่าทดแทนฯ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

โปรดดูคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๐/๒๕๔๖ หน้า ๙๘๒-๙๘๗

๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การรอนสิทธิ

๒.๑ การรอนสิทธิโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๒.๑.๑ การกำหนดแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑.๒ การกำหนดเงินค่าทดแทน

ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีเนื้อที่ติดทางสาธารณประโยชน์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และถูกแนวเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านเกือบทั้งแปลง จึงชอบที่ผู้ฟ้องคดี

จะได้รับเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินในอัตราเดียวกันทั้งแปลงตามหลักเกณฑ์ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่ติดถนนในระยะ ๔๐ เมตร นอกจากนั้น มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมในกรณีการใช้ที่ดินตามที่ระบุไว้ตามมาตราดังกล่าว โดยมีได้บัญญัติให้จ่ายเฉพาะเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินที่เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าและที่อยู่ในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่อยู่นอกแนวเขตเดินสายไฟฟ้ามีเนื้อที่เหลือน้อยมากจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยสภาพ จึงได้รับความเสียหายไม่แตกต่างไปจากส่วนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าแต่อย่างใด จึงควรได้รับเงินค่าทดแทนในอัตราเดียวกันกับส่วนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่าน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนด เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน $\frac{1}{100}$ ตารางวา ต่อมาที่ดินของผู้ฟ้องคดีบางส่วนถูกเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านเป็นจำนวนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน $\frac{๙๗}{100}$ ตารางวา คงเหลือที่ดินนอกเขตสายไฟฟ้าจำนวน $\frac{๒}{100}$ ตารางวา ตามประกาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าสายส่งไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ปลวกแดง-จุดเชื่อมสายส่ง ๕๐๐ กิโลโวลต์ หนองจอก-วังน้อย แนวที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินที่กำหนดหลักเกณฑ์โดยใช้หลักการเดียวกับการกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่เนื่องจากมิได้มีการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในที่ดินส่วนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า จึงจ่ายเงินค่าทดแทนเป็นอัตราร้อยละของราคาที่ดินที่กำหนด โดยกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีเป็นสองส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ อยู่ในหน่วยที่ ๔.๑ เป็นที่ดินติดถนนทางหลวงสายปลวกแดง-โรงงานน้ำตาลตะวันออก ระยะ ๔๐ เมตร จากแนวถนน เข้าลักษณะเป็นที่บ้าน เนื้อที่ ๓ งาน $\frac{๒๒}{100}$ ตารางวา จ่ายเงินค่าทดแทนร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดินไร่ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๑,๐๘๘,๑๐๐ บาท ส่วนที่ ๒ อยู่ในหน่วยที่ ๔.๒ ที่ดินต่อจากหน่วยที่ ๔.๑ ระยะไม่เกิน ๑๐๐ เมตร เป็นที่ดินว่างเปล่านอกเหนือจากที่บ้านและที่สวนเข้าลักษณะเป็นที่นา เนื้อที่ ๒ งาน $\frac{๗๕}{100}$ ตารางวา จ่ายเงินค่าทดแทนร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ดินไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๒๗๕,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๑,๓๖๓,๒๐๐ บาท และเงินค่าทดแทนต้นไม้เป็นเงินจำนวน ๒๔๐ บาท รวมเป็นเงินค่าทดแทนที่ดินและต้นไม้จำนวน ๑,๓๖๓,๔๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ แต่เห็นว่าค่าทดแทนยังไม่เป็นธรรม จึงยื่นอุทธรณ์ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดิน



เพิ่มขึ้น และขอให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือนอกเขตเดินสายไฟฟ้า แต่คณะกรรมการพิจารณาถ้อยคำของอุทธรณ์ราคาหรือจำนวนเงินค่าทดแทนพิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์และไม่รับพิจารณาเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือนอกเขตเดินสายไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมา ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า (คชส.) ได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือที่ดินนอกเขตเดินสายไฟฟ้าให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๓,๗๘๗.๕๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดระยอง กำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง ที่ดินในหน่วยที่ ๔.๑ ที่ดินติดถนนทางหลวงสายปลวกแดง-โรงงานน้ำตาลตะวันออก ระยะ ๔๐ เมตร ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าเนื้อที่ ๓ งาน ๒๒^๕/_{๑๐๐} ตารางวา มีลักษณะเป็นที่บ้านมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเงินค่าทดแทนให้ไร่ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และจ่ายเงินค่าทดแทนร้อยละ ๙๐ เป็นเงิน ๑,๐๘๘,๑๐๐ บาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่สำหรับเงินค่าทดแทนส่วนที่สอง ที่ดินต่อจากหน่วยที่ ๔.๑ ระยะไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าเนื้อที่ ๒ งาน ๗๕^๑/_{๑๐๐} ตารางวา มีลักษณะเป็นที่นา ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเงินค่าทดแทนให้ไร่ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า ที่ดินในส่วนนี้ด้านหลังติดทางสาธารณะซึ่งใช้เป็นทางเข้าออกได้ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนนี้จึงสามารถเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ทั้งส่วนด้านหน้าที่อยู่ติดถนนสายปลวกแดง-โรงงานน้ำตาลตะวันออก ระยะ ๔๐ เมตร และส่วนด้านหลังที่ต่อจากระยะ ๔๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร ไม่ใช่ที่ดินที่มีด้านหน้าติดทางสาธารณะเท่านั้น ประกอบกับที่ดินพิพาทมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๑ ไร่ ๒ งาน ^๑/_{๑๐๐} ตารางวา ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๙๗^๕/_{๑๐๐} ตารางวา คงเหลือเนื้อที่นอกแนวเขตเดินสายไฟฟ้า ๒^๖/_{๑๐๐} ตารางวา ที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงถูกเขตเดินสายไฟฟ้าเกือบทั้งแปลง ทำให้ที่ดินถูกรอนสิทธิการใช้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากห้ามปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนหรือสิ่งอื่นใด รวมทั้งการปลูกต้นไม้หรือพืชผลภายในเขตเดินสายไฟฟ้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี ดังนั้น การกำหนดเงินค่าทดแทนในส่วนนี้ให้ตารางวาละ ๒,๐๐๐ บาท จึงยังไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี ขอบที่จะกำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราเดียวกันทั้งแปลงราคาไร่ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๓,๗๕๐ บาท โดยให้จ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินร้อยละ ๙๐ เช่นกัน เมื่อที่ดินถูกเขตเดินสายไฟฟ้า เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๙๗^๕/_{๑๐๐} ตารางวา เป็นเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดิน ๒,๐๑๖,๕๖๒.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดี



ได้รับเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินไปแล้วจำนวน ๑,๓๖๓,๒๐๐ บาท จึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนเพิ่มอีกเป็นเงิน ๖๕๓,๓๖๒.๕๐ บาท

สำหรับที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นอกแนวเขตเดินสายไฟฟ้าเนื้อที่ ๒^๖/_{๑๐} ตารางวา เห็นว่า มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ บัญญัติให้จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรม ในกรณีมีการใช้ที่ดินตามที่ระบุไว้ตามมาตราดังกล่าว โดยมีได้บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเฉพาะเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินที่เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าและที่อยู่ในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าเท่านั้น การจ่ายเงินค่าทดแทนกรณีนี้จึงรวมถึงการจ่ายเงินค่าทดแทนในที่ดินที่อยู่นอกแนวเขตเดินสายไฟฟ้า แต่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ที่ดินตามที่ระบุไว้ด้วย เมื่อที่ดินส่วนที่เหลือมีเนื้อที่น้อยมากเพียง ๒^๖/_{๑๐} ตารางวา ไม่อาจใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินส่วนที่เหลือได้ และโดยสภาพที่ดินส่วนที่เหลือได้รับความเสียหายไม่แตกต่างไปจากส่วนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าแต่อย่างใด จึงควรได้รับเงินค่าทดแทนในอัตราเดียวกันในราคาไร่ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และจ่ายเงินค่าทดแทนให้ร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดินดังกล่าว เป็นเงิน ๘,๗๗๕ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือที่ดินในส่วนนี้ให้ผู้ฟ้องคดีไปแล้วเป็นเงิน ๓,๗๘๗.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในส่วนนี้เพิ่มอีกเป็นเงิน ๔,๙๘๗.๕๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินเพิ่มให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกเป็นเงิน ๖๕๘,๓๕๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๒/๒๕๕๗)

เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีมติให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมมาใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน กรณีจึงต้องนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในช่วงปีที่สิทธิการใช้ของเจ้าของที่ดินได้รับผลกระทบ คือ ช่วงปีที่มีประกาศกำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้าครั้งเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ มิใช่ช่วงปีที่มีประกาศกำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๖ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๗ ตำบลลาดกระบัง (คลองประเวศบุรีรมย์) อำเภอลาดกระบัง (แสนแสบ) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ ๗๖ ตารางวา และ ๗๕ ตารางวา ตามลำดับ ต่อมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์จากสถานีไฟฟ้าย่อยบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๖ ถูกเขตตั้งเสาไฟฟ้าเนื้อที่ ๒^๖/_{๑๐} ตารางวา



และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๗ ถูกเขตตั้งเสาไฟฟ้าเนื้อที่ ๑๑/๑๐ ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ ๑๔/๑๐ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าโครงการดังกล่าวตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนที่กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดิน โดยคำนวณจากราคาที่ดินตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ และราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์ในการเสียภาษีบำรุงท้องที่ แล้วแต่ราคาใดสูงกว่า ก็ให้ใช้ราคานั้น และหาราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดินในหน่วยใดกำหนดราคาไว้แตกต่างกัน ก็ให้ใช้ราคาสูงเป็นเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดิน โดยในการจ่ายเงินค่าทดแทนกรณีนี้ เนื่องจากมิได้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า จึงให้ถือจ่ายเป็นอัตราร้อยละของราคาที่กำหนด ดังนี้ ที่ตั้งเสาไฟฟ้าจ่ายให้ร้อยละ ๑๐๐ หรือจะต้องไม่น้อยกว่าราคาเหมาจ่ายให้สำหรับที่ตั้งเสาไฟฟ้าธรรมดา ต้นละ ๓๐๐ บาท และที่ตั้งเสาไฟฟ้าต้นมุม ต้นละ ๔๕๐ บาท ที่บ้านจ่ายให้ร้อยละ ๗๕ ที่สวนจ่ายให้ร้อยละ ๕๐ ที่นา-ที่ไร่ ที่รกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินในลักษณะอื่น ๆ จ่ายให้ร้อยละ ๒๕ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ไร่ละ ๓๒๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๘๐๐ บาท ซึ่งถูกใช้เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้า รวมเนื้อที่ ๑๔/๑๐ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๖ เป็นเงินจำนวน ๒,๒๔๐ บาท และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๗ เป็นเงินจำนวน ๙,๒๘๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๒๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปรับเงิน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงนำเงินค่าทดแทนจำนวนดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคารออมสิน สาขานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๕ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินดังกล่าวไม่เป็นธรรม เนื่องจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินตารางวาละ ๑๓,๐๐๐ บาท ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นปีที่ถูกฟ้องคดีได้แจ้งการจ่ายเงินค่าทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีราคาตารางวาละ ๑๓,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ จากสถานีย่อยบางปะกง-อ่อนนุช ระยะทาง ๕๙ กิโลเมตร โดยประกาศกำหนดเขตสำรวจสายส่งไฟฟ้าในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ และประกาศกำหนดเขต



เดินสายส่งไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกระทบสิทธิการใช้ที่ดินจากการดำเนินโครงการดังกล่าวนับแต่นั้นมา ซึ่งในการจ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินตามโครงการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งมีราคาไร่ละ ๓๒๐,๐๐๐ บาท หรือราคาตารางวาละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๑๔^๙/_{๑๐} ตารางวา เป็นเงิน ๑๑,๕๒๐ บาท โดยมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินจำนวนดังกล่าวระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ เห็นได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำราคาประเมินทุนทรัพย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีเนื่องจากสิทธิการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกระทบตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ และราคาประเมินทุนทรัพย์ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๖ มีราคาตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท และตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๘๗๗ มีราคาตารางวาละ ๔,๕๐๐ บาท ซึ่งมีราคาต่างกันมากกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดให้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ประกาศใช้ภายในปีที่มีการประกาศกำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้า คือ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากประกาศดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดเงินค่าทดแทน จึงจะชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงอยู่ติดกันและมีสภาพไม่แตกต่างกัน จึงควรกำหนดเงินค่าทดแทนในราคาเดียวกัน คือ ตารางวาละ ๖,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๖,๔๐๐ บาท และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าทดแทนไปฝากไว้กับธนาคารออมสินในนามของผู้ฟ้องคดีแล้ว จำนวน ๑๑,๕๒๐ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มอีกเป็นเงิน ๗๔,๘๘๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงิน ๗๔,๘๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศกำหนดเขตเดินสายส่งไฟฟ้า คือ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๓๕ จนถึงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ ส่วนอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ จนถึงวันฟ้องต้องไม่เกินร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี และต้องไม่เกิน ๒๕,๒๐๖ บาท และดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒๔/๒๕๕๕)

๒.๑.๓ ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

เมื่อยังคงปรากฏประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการโต้แย้งสิทธิระหว่างเอกชนว่าผู้ใดจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินจากการใช้ที่ดินที่พิพาท การที่หน่วยงานทางปกครองซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการวางท่อก๊าซปิโตรเลียมได้นำเงินค่าทดแทนไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์สินกลางโดยกำหนดเงื่อนไขให้มีการจ่ายเงินได้ก็ต่อเมื่อคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าผู้ใดจะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน รวมทั้งได้มีการแจ้งให้เอกชนคู่กรณีทราบเพื่อให้สามารถแสดงสิทธิในการรับเงินจำนวนดังกล่าวได้ กรณีจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดซึ่งได้จดทะเบียนจำนองที่ดินเป็นประกันไว้กับธนาคาร ก. เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓๓ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ได้มีการลงพิมพ์เผยแพร่ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในท้องที่จังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๗ ในราชกิจจานุเบกษา กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อพาดผ่านที่ดินในท้องที่ต่าง ๆ โดยมีแนวพาดผ่านเนื้อที่ดินบางส่วนของที่ดินแปลงพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทน และมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะก่อสร้างวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อในที่ดินของผู้ฟ้องคดี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท น. ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ ยินยอมให้บริษัทดำเนินการวางท่อก๊าซตามโครงการของผู้ถูกฟ้องคดีบนพื้นที่ของผู้ฟ้องคดีได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากนั้น วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ ได้มีการจดทะเบียนขายที่ดินแปลงที่พิพาท ซึ่งธนาคาร ก. ผู้รับจำนอง ได้นำยึดไว้ตามคำสั่งศาล ระหว่างผู้ฟ้องคดี ผู้ชาย กับนาย ส. ผู้ซื้อ ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาด วันเดียวกันนาย ส. จดทะเบียนขายที่ดินแปลงนี้ให้นาย ว. ผู้ซื้อ ซึ่งได้ยื่นคำร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดี ขอรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินโดยอ้างว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์สินกลาง โดยกำหนดเงื่อนไขให้จ่ายเงินเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถตกลงกันได้หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ และมีหนังสือแจ้งให้นาย ว. และผู้ฟ้องคดีทราบว่าเนื่องจากที่ดินมีการขายทอดตลาด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวจึงได้นำเงินค่าทดแทนวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์สินกลาง กรมบังคับคดี



ซึ่งต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่สำนักงานวางทรัพย์สินกลางปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขณะที่มีประกาศกระทรวงพลังงานดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินแปลงพิพาทได้จดทะเบียนจำนองเป็นประกันไว้กับธนาคาร ก. ซึ่งพระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑ ไม่ได้บัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้ และมาตรา ๒๙ วรรคสาม^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติข้างต้น ได้กำหนดให้นำกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๒๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการจำนอง บุริมสิทธิ หรือทรัพย์สินอย่างอื่นเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวมาขอรับชำระหนี้หรือรับخذไ้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และในระหว่างนั้นยังมีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น แต่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อคู่กรณีตกลงกันได้แล้ว ถ้าคู่กรณียังมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา ๓๑^{๒๕} โดยพลัน และมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีฟ้องคดี

^{๒๔} พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๑

มาตรา ๒๙

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่มีการปฏิบัติของพนักงานหรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานตามมาตราที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอื่น บุคคลนั้นย่อมเรียกค่าทดแทนจาก ปตท. ได้ และถ้าไม่สามารถตกลงกันในจำนวนค่าทดแทนให้มอบข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัย และให้นำกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม

^{๒๕} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๓๑ ในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ถ้าจะต้องมีการวางเงินค่าทดแทนไม่ว่าเนื่องในกรณีใด ๆ ให้กระทำโดยการนำเงินไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์สิน หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน โดยแยกฝากเป็นบัญชีเฉพาะราย ในการนี้ถ้ามีดอกเบี้ยหรือดอกผลเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงินนั้นให้ตกเป็นสิทธิแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนนั้นด้วย

ในการไปรับเงินฝากจากธนาคารออมสินนั้น ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะขอรับเงินแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันเพื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการเบิกจ่ายให้



ต่อศาล โดยจากการตรวจสอบเอกสารรายการที่ยึดที่ดิน (แบบ ๑๑) ของกองบังคับคดีแพ่ง ๓ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม พบว่ามีการยึดที่ดินที่พิพาทในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และตามหนังสือสัญญาซื้อขาย (แบบ ๒๑) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘ ของกองจำหน่ายทรัพย์สิน กรมบังคับคดีระบุข้อความว่าเป็นคดีของศาลแพ่งธนบุรี หมายเลขแดงที่ ๕๑๗๙/๒๕๓๘ ระหว่างธนาคาร ก. โจทก์ กับนาย น. โดยมีนาย ส. ลงลายมือชื่อเป็นผู้ซื้อที่ดินตามประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่านาย ส. ได้มาติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินโดยอ้างว่าเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในการประมูลและได้วางมัดจำการขายทอดตลาดไว้ต่อกรมบังคับคดีแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ มีการจดทะเบียนขายที่ดินแปลงพิพาทที่ธนาคาร ก. ผู้รับจำนอง ได้นำยึดไว้ตามคำสั่งศาล ระหว่างผู้ฟ้องคดี ผู้ขาย กับนาย ส. ผู้ซื้อ และในวันเดียวกันนาย ส. ได้จดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้นาย ว. ผู้ซื้อ จากนั้นในเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ นาย ว. จึงได้ติดต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงพิพาท เมื่อขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินในที่ดินลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๘ นั้น ปรากฏว่าที่ดินแปลงพิพาทได้มีการจำนองเป็นประกันไว้กับธนาคาร ก. และได้ถูกยึดแล้ว กรณีจึงต้องนำบทบัญญัติในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้ธนาคาร ก. ผู้รับจำนองมาขอรับชำระหนี้หรือรับخذไ้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจนกระทั่งมีการขายทอดตลาดที่ดินแปลงพิพาทและมีนาย ส. เป็นผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาดโดยนาย ส. ได้แสดงเจตนาขอรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีเช่นกันเมื่อผู้ฟ้องคดีและนาย ว. ต่างแสดงเจตนาขอรับเงินค่าทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงเป็นเรื่องที่คู่กรณียังมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่ว่าบุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินที่พิพาท ซึ่งเป็นเรื่องการโต้แย้งสิทธิระหว่างเอกชนที่คู่กรณีจะต้องไปว่ากล่าวกันต่อไป ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินแปลงพิพาทไปวางไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ โดยกำหนดเงื่อนไขให้จ่ายเงินเมื่อเจ้าหนี้สามารถตกลงกันได้หรือมีคำสั่งศาลพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิ และมีหนังสือแจ้งให้นาย ว. และผู้ฟ้องคดีทราบเนื่องจากที่ดินมีการขายทอดตลาด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถทราบได้ว่าเจ้าหนี้หรือบุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้นำเงินค่าทดแทนวางไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์กลาง เพื่อให้นาย ว. และผู้ฟ้องคดี แสดงสิทธิในการรับเงิน

หลักเกณฑ์และวิธีการในการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด



คำทดแทนทรัพย์สินดังกล่าว กรณีจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๖/๒๕๕๖)

๓. การฟ้องขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดชอบตามมติคณะรัฐมนตรี

๓.๑ กรณีโครงการชลประทานเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

กรณีที่สัญญาซื้อขายที่ดิน น.ส. ๓ ก. ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ขายมีเงื่อนไขว่า ผู้ขายจะโอนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีก็ต่อเมื่อได้รับเงินครบตามจำนวนแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีได้จดทะเบียนรับโอนการครอบครองจากผู้ขายเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ขายได้ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตั้งแต่อ่อนทำสัญญา โดยมีพยานบุคคลรับรองว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเกษตรกรทำกินด้วยตนเอง มีรายได้หลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน อีกทั้งผู้ขายยังให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประกอบกับผู้ขายก็มีได้ไปดำเนินการติดต่อเพื่อขอรับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ขายแสดงเจตนาสละการครอบครองที่ดินพิพาท โดยมีได้ยึดมั่นถือมั่นในสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย จึงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานมาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ อันเป็นวันเริ่มโครงการก่อสร้างเขื่อนแควน้อยฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติเป็นบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน น.ส. ๓ ก. ตั้งอยู่ที่ตำบลคันไ้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา โดยจดทะเบียนรับโอนการครอบครองจากนาง ด. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ อนุมัติให้เปิดโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก และอนุมัติหลักการให้กรมชลประทานสามารถจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ในกรณีที่กรมชลประทานไม่สามารถจัดหาที่ดินแปลงอพยพหรือราษฎรไม่ประสงค์จะรับที่ดินแปลงอพยพ ตามโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในท้องที่อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และได้ประกาศ



กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างและสำรวจปักหลักเขตตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว กรมชลประทานจะจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและทรัพย์สินซึ่งถูกเขตชลประทาน โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินและทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทานจะต้องครอบครองหรือปลูกสร้างทรัพย์สินดังกล่าวก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ซึ่งกรมชลประทานได้จ่ายเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ให้ผู้ฟ้องคดีแล้วจำนวน ๙๑,๐๐๐ บาท ค่าทรัพย์สินต่าง ๆ จำนวน ๓๒๐,๖๐๐ บาท สำหรับในส่วนเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ นั้น ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ของบุคคลผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน คือ (๑) มีที่ดินถูกเขตบริเวณห้วยงานหรือบริเวณน้ำท่วม ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์มาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ (วันเริ่มโครงการก่อสร้าง) (๒) พิจารณาให้สิทธิเป็นรายครอบครัว ต้องเป็นเกษตรกร ทำกินด้วยตนเอง และมีรายได้หลักจากที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน (๓) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคันไช้ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ และตำบลบ้านกลาง อำเภอสว่างทอง จังหวัดพิษณุโลก มาก่อนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ (๔) กรณีที่ดินถูกเขตชลประทานบริเวณห้วยงาน หรือบริเวณน้ำท่วมหมดทั้งแปลง ถ้ามีที่ดินต่ำกว่า ๕ ไร่ จะได้รับการจัดสรรที่ดิน ๕ ไร่ ถ้ามีที่ดินตั้งแต่ ๕ ถึง ๑๐ ไร่ จะได้รับการจัดสรรตามเนื้อที่ที่ถูกเขตชลประทานจริง ถ้ามีที่ดินเกิน ๑๐ ไร่ จะได้รับการจัดสรรที่ดิน ๑๐ ไร่ (๕) กรณีที่ดินถูกเขตชลประทานบริเวณห้วยงานหรือบริเวณน้ำท่วม แต่เพียงบางส่วน และที่ดินส่วนที่เหลือในแปลงเดียวกันซึ่งอยู่นอกเขตชลประทานจะต้องไม่เกิน ๒๐ ไร่ จะได้รับสิทธิการจัดสรรที่ดิน เช่น ที่ดินบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำ มีที่ดินถูกเขตชลประทานต่ำกว่า ๑๐ ไร่ จะได้รับการจัดสรรที่ดินตามเนื้อที่ที่ถูกเขตชลประทานจริง มีที่ดินถูกเขตชลประทานเกิน ๑๐ ไร่ จะได้รับการจัดสรรที่ดิน ๑๐ ไร่ (๖) บุคคลใดที่ได้รับการจัดสรรที่ดินในหลักเกณฑ์ตามข้อ ๔ หรือข้อ ๕ ถ้าหากมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนเป็นเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินจะได้รับค่าชดเชยพิเศษในอัตราไร่ละ ๓๒,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะทำงานได้สวนและตรวจสอบสิทธิผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพและจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก ท้องที่อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมและมีมติว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจำนวนเงินชดเชยพิเศษ แทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ จังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดี) กำหนดไว้ในข้อ ๑ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ที่ดิน น.ส. ๓ ก. มาโดยจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมหลังวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบและได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ แจงรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ในท้องที่ตำบลคันไช้ และตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ผู้ฟ้องคดี